



Nr. 62 Kabinettsitzung vom 3. September 1920, 10.30 Uhr

R 43 I/1359, Bl. 4–7

Anwesend: Fehrenbach, Simons, Scholz, Brauns, Groener; StS Lewald, Freund, Walther, Schroeder, Stingl, Huber; General v. Seeckt; Vizeadmiral Behncke; Konteradmiral Löhlein; StKom. Weismann; MinDir. Oegg, Nobis; MinR Kempner; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 10:30

[Tagesordnung]

1. Fortsetzung der Besprechung vom 2. September (Vorgänge in Breslau).
2. Strafantrag gegen die deutschnationale Jugendzeitung wegen des Artikel vom Sonntag, den 18. Juli 1920, „Die französische Fahne in Berlin“.
3. Entwurf des Haushalts des Rechnungshofs. [...]
4. Entwurf eines Gesetzes gegen die Kapitalflucht.
5. Vorschußzahlung an die Beamten nach Maßgabe des Referentenvorschlags der Besoldungsordnung I (Reichsratsdrucksache Nr. 256). [...]
6. Amtsbezeichnung der Bürodirektoren der Reichsministerien. [...]
7. Einführung einer Prüfung für die Beförderung mittlerer zu höheren und unterer zu mittleren Beamten auch für die Übergangszeit. [...]
8. Richtlinien über die Rechtsstellung verheirateter Beamtinnen. [...]
9. Entwurf einer Bekanntmachung über einen Nachtrag zu den Ausführungsbestimmungen des Bundesrats vom 28. September 1916 zum Reichsgesetz über die Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiet. [...]
10. Entwurf einer Verordnung zur Aufhebung der Verordnung über die Genehmigung von Ersatzlebensmitteln vom 7. März 1918. [...]
11. Überfüllung der Regierungsplätze bei den letzten Sitzungen des Reichstags. [...]

1. Fortsetzung der Besprechung vom 2. September (Vorgänge in Breslau ¹).

Der *Reichsminister des Auswärtigen* machte Mitteilung von der Unterredung mit dem französischen Botschafter Laurent, wonach die Französische Regierung mit der Versetzung des Hauptmanns v.

Arnim und der Abgabe der Entschuldigung durch den Reichsminister des Auswärtigen und den Preußischen Minister des Innern anstelle des Reichskanzlers einverstanden sei ², desgleichen auch mit einer vorher zu vereinbarenden Erklärung über die durch die französische Besetzung usw. hervorgerufenen Zustände.

Das Kabinett nahm hiervon Kenntnis.

Der Wortlaut der Erklärung wird vom Reichsminister des Auswärtigen im Benehmen mit dem Reichsminister des Innern und dem Preußischen Minister des Innern festgesetzt und dem Herrn Reichskanzler vorgelegt werden ³.

Staatssekretär Freund teilte mit, daß voraussichtlich der Polizeipräsident Ernst abberufen würde und daß die verantwortlichen Leiter der Sicherheitspolizei, ein Major, ein Hauptmann und ein Leutnant, gekündigt, versetzt oder bestraft werden würden.

2. Strafantrag gegen die deutschnationale Jugendzeitung wegen des Artikel vom Sonntag, den 18. Juli 1920, „Die französische Fahne in Berlin“.

Der *Reichskanzler* trug den Inhalt des Artikels vor, in dem in hetzerischer Weise das Verhalten der Regierung und des Reichspräsidenten gelegentlich des Flaggenvorfalls am 14. Juli in Berlin kritisiert wurde ⁴. Er machte Mitteilung von einem Gutachten des Reichsministers der Justiz, der im Falle der Einleitung eines Strafverfahrens eine Bestrafung des Verfassers und des Verbreiters des Artikels in Aussicht stellen zu können glaube, gleichwohl aber einen Strafantrag nicht empfehle, weil er es unter der Würde der Reichsregierung halte, jede törichte Äußerung über die Maßnahmen der Regierung unter dem Gesichtspunkte der Beleidigung zu verfolgen; außerdem seien seit Erscheinen der Zeitung bereits mehrere Wochen verstrichen; ein Beleidigungsverfahren würde, abgesehen davon, daß voraussichtlich nur auf eine Geldstrafe erkannt werden würde, der Zeitung eine Wertschätzung beilegen, die sie bei ihrer geringen Bedeutung nicht verdiene; endlich könnte die Beweisaufnahme

1 Zu den Vorgängen in Breslau s. Dok. Nr. 60 und 61.

2 Ursprünglich war in den frz. Sühneforderungen vorgesehen, daß der RK dem frz. Botschafter in der Botschaft sein Bedauern über den Zwischenfall aussprechen sollte (Schultheß 1920, I, S. 245). RAM Simons hatte sich in einem Gespräch mit dem frz. Botschafter um eine Milderung dieser Forderungen bemüht. Der Entschuldigungsbesuch des RAM und des PrIM fand am 5. 9. statt. Zu den Einzelheiten s. C. Severing, Mein Lebensweg, Bd. I, S. 302–303.

3 Gemeint ist hier wahrscheinlich die Erklärung, die RAM Simons am 5. 9. anlässlich seines Entschuldigungsbesuches bei dem frz. Botschafter Laurent abgab. Von dieser Erklärung findet sich auch ein Exemplar in den Akten der Rkei (R 43 I/63, Bl. 111). Zum Wortlaut der Erklärung s. Schultheß 1920, I, S. 245.

4 Zum Vorfall an der frz. Botschaft in Berlin am 14.7.1920 s. Dok. Nr. 27.

Am 18. 7. hatte die „Deutsch-Nationale Jugendzeitung“ mit Bezug auf diesen Vorfall einen Artikel unter dem Titel „Die französische Fahne in Berlin“ veröffentlicht. In diesem Artikel hatte es u. a. geheißen: „Es ist bezeichnend, daß die deutsche Regierung eine vollkommen verlogene amtliche Darstellung von dem Vorfall gegeben hat, die einseitig zugunsten der Franzosen gefärbt ist. [...] Ebert der Ehrlose und seine ebenso ehrlosen Genossen scheinen auch das Gefühl für völkische Solidarität nicht zu kennen. Die Ermordung des deutschen Konsuls in Täbris und das Attentat auf Hindenburg ließ die Herren kalt; es handelte sich ja nur um beste deutsche Männer. Während sie sich aber in Spa alles gefallen lassen, treiben sie die Bedientenseligkeit dem Feinde gegenüber bis zur Entstellung von Tatsachen und zur hündischen Winselei.“ (Deutsch-Nationale-Jugendzeitung Nr. 21 vom 18.7.1920, R 43 I/1226, Bl. 209).

Am 11.8.1920 hatte dann das Büro des RPräs. ein Schreiben an den StSRkei gerichtet, in dem es auf diesen Artikel aufmerksam gemacht hatte. MinDir. Meissner hatte im Auftrage des RPräs. erklärt, daß es an sich zwecklos und unter der Würde der RReg. sei, jede solche Äußerung unter dem Gesichtspunkt der Beleidigung zu verfolgen. Die „Deutsch-Nationale Jugendzeitung“ scheine jedoch das Organ des der DNVP nahestehenden deutschnationalen Jugendbundes zu sein, so daß diesem Artikel doch eine gewisse Bedeutung zuzumessen sei. MinDir. Meissner hatte mitgeteilt, daß der RPräs. die strafrechtliche Verfolgung anheimstelle (R 43 I/1226, Bl. 207).

über die Ereignisse des 14. Juli von den Prozeßbeteiligten, insbesondere den Verteidigern, zu unerwünschten Erörterungen in der Presse ausgebeutet werden⁵.

Nachdem der *Vertreter des Reichsministers der Justiz* noch mündlich die Rechtslage erörtert und darauf hingewiesen hatte, daß außer der Beleidigung eine andere strafbare Handlung nicht in Betracht komme, wurde beschlossen, von einem Strafantrag in diesem Falle abzusehen.

Bei dieser Gelegenheit wurde aber von verschiedenen Seiten die Anregung gegeben, daß die Staatsanwaltschaften darauf hingewiesen werden möchten, den in letzter Zeit in erschreckendem Maße zunehmenden Hetzartikeln, die zum Klassenkampf aufreizten, dadurch zu steuern, daß in allen Fällen, wo eine Verletzung der Strafgesetze vorliege, nachdrücklich eingeschritten würde. Das gleiche Augenmerk sollten die Staatsanwaltschaften auch auf Aufreizungen, die in Versammlungen stattfänden, richten.

Der Reichsminister der Justiz und der Staatskommissar für die öffentliche Ordnung, Dr. Weismann, werden in dieser Hinsicht das Weitere veranlassen.

Von verschiedenen Seiten wurde es mit Rücksicht auf die zunehmende Verschärfung der Gegensätze zwischen rechts und links für erforderlich erachtet, möglichst bald eine eingehende Besprechung über die innerpolitische Lage herbeizuführen und Maßnahmen zur Verhütung von Gewalttätigkeiten zu erwägen.

Der Reichsminister des Innern wird sich mit dem Reichsminister der Justiz, dem Reichsarbeitsminister und dem Reichskommissar für die Überwachung der öffentlichen Ordnung in Verbindung setzen und Vorschläge für die bei der alsbald in Aussicht genommenen Besprechung zu treffenden Maßnahmen machen⁶.

3. Entwurf des Haushalts des Rechnungshofs. [...]

4. Entwurf eines Gesetzes gegen die Kapitalflucht⁷.

Dem Entwurf wurde zugestimmt. Der Reichsminister der Finanzen wird das Weitere veranlassen⁸.

⁵ Auf Anforderung des StSRkei hatte der RJM unter dem Datum des 31.8.1920 ein Gutachten erstattet, in dem er aus den hier aufgeführten Erwägungen von einer strafrechtlichen Verfolgung abriet (R 43 I/1226, Bl. 218–219).

⁶ Dazu war in R 43 I nichts zu ermitteln.

⁷ Dieser GesEntw. war vom RFM bereits am 18.8.1920 dem RR zugesandt worden, ohne daß er vorher dem Kabinett vorgelegen hatte (RR-Drucks. Nr. 255, Tagung 1920). Am 31. 8. hatte daraufhin der StSRkei ein Schreiben an den RFM gerichtet, in dem er auf die Verfassungsbestimmung des Art. 57 der RV hingewiesen hatte, nach der alle GesEntw. vorher dem Kabinett zur Beratung und Beschlußfassung vorzulegen seien. Der StSRkei hatte dem RFM mitgeteilt, daß er den Entw. eines Gesetzes gegen die Kapitalflucht auf die TO einer der nächsten Kabinettsitzungen setzen werde (R 43 I/2355, Bl. 101).

⁸ Der hier vorliegende GesEntw. sollte an die Stelle des Gesetzes gegen die Kapitalflucht vom 8.9.1919 (RGBl. 1919, S. 1540 f.) treten, dessen Geltungsdauer bis zum 1.10.1920 begrenzt war. Bei der Festsetzung dieses Termins hatte man angenommen, daß die Veranlagung der hauptsächlich neuen Steuern, des Reichsnotopfers und der Abgabe vom Vermögenszuwachs, bis dahin abgeschlossen sein würde. Diese Voraussetzung war jedoch nicht eingetreten. Es ergab sich daher die Notwendigkeit, die Maßnahmen gegen die Kapitalflucht zu verlängern.

In dem GesEntw. waren die bisher in verschiedenen Gesetzen und VOen zerstreuten Vorschriften über die Maßnahmen gegen die Kapitalflucht zusammengefaßt worden. Es waren dies: die VO über Maßnahmen gegen die Kapitalabwanderung in das Ausland vom 21.11.1918 (RGBl. 1918, S. 1325), das Gesetz gegen Kapitalflucht vom 8.9.1918 (RGBl. 1919, S. 1540 f.) und die VO über Maßnahmen gegen die Kapitalflucht vom 14.1.1920 (RGBl. 1920, S. 50). Der GesEntw. sah vor, daß Wertpapiere und Zahlungsmittel nur durch Vermittlung der Banken in das Ausland gebracht werden durften. Die Banken hatten ihrerseits über alle privaten Wertpapier- und Zahlungsgeschäfte bei dem zuständigen Finanzamt Erklärungen abzugeben. Auf diese Weise sollte der gesamte private Zahlungsverkehr mit dem Ausland der staatlichen Kontrolle unterworfen werden und eine Kapitalflucht unmöglich gemacht werden. Vgl. dazu im einzelnen die Begründung zu dem GesEntw., RT-Drucks. Nr. 542, Bd. 364. Zu dem endgültigen Gesetz s. RGBl. 1921, S. 33 f.

5. Vorschußzahlung an die Beamten nach Maßgabe des Referentenvorschlags der Besoldungsordnung I (Reichsratsdrucksache Nr. 256). [...]

6. Amtsbezeichnung der Bürodirektoren der Reichsministerien. [...]

7. Einführung einer Prüfung für die Beförderung mittlerer zu höheren und unterer zu mittleren Beamten auch für die Übergangszeit. [...]

8. Richtlinien über die Rechtsstellung verheirateter Beamtinnen. [...]

9. Entwurf einer Bekanntmachung über einen Nachtrag zu den Ausführungsbestimmungen des Bundesrats vom 28. September 1916 zum Reichsgesetz über die Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiet. [...]

10. Entwurf einer Verordnung zur Aufhebung der Verordnung über die Genehmigung von Ersatzlebensmitteln vom 7. März 1918. [...]

11. Überfüllung der Regierungsplätze bei den letzten Sitzungen des Reichstags. [...]

Zitierhinweis

Nr. 62 Kabinettsitzung vom 3. September 1920, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 150–153 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D62>